

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5103037-46.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA
SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 18ª VF DO RIO DE JANEIRO
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

INCIDENTE DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. A PARTE AUTORA POSTULA A CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DE DESCONTOS INDEVIDOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO. NÃO HÁ DISCUSSÃO ACERCA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DA 24ª VARA FEDERAL (SUSCITADO) .

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do Incidente de Fixação de Competência para declarar competente o Juízo do Juizado Adjunto à 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Publique-se. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juízo competente (24ª Vara Federal do Rio de Janeiro), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de março de 2025.

5103037-46.2024.4.02.5101

510015613314 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5103037-46.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA
SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 18ª VF DO RIO DE JANEIRO
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, tendo como suscitante o Juízo do Juizado Adjunto à 18ª Vara Federal (previdenciária) e como suscitado o Juízo do Juizado Adjunto à 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro (cível).

O Juízo de origem (24ª Vara Federal) declinou de sua competência em favor da 18ª Vara Federal, afirmando que a ação veicula matéria previdenciária (processo 5103037-46.2024.4.02.5101/RJ, evento 1, DOC2).

Redistribuído o processo à 18ª Vara Federal, este Juízo suscitou conflito negativo de competência (evento 1, INIC1) ao argumento de que:

A pretensão contida na inicial trata de eventual desconto fraudulento realizado sobre o benefício de aposentadoria por idade a título de empréstimo consignado (NB 708.929.714-5).

No entanto, em que pese o entendimento do Juízo da 24ª Vara Federal em Evento 3, o fato de ter havido eventual desconto fraudulento sobre o benefício da autora, não desloca a competência para este Juízo Previdenciário.

Logo, trata-se de incompetência absoluta deste Juízo Previdenciário para processar e julgar o presente feito, cumprindo adotar ainda, como razões de decidir, o exposto nos precedentes do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª. Região abaixo transcritos, mutatis mutandis:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA DA TURMA ESPECIALIZADA EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA.
I- Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de devolução de valores descontados do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, em ação de prestação de contas na segunda fase, reconhecendo a prescrição do direito alegado pelo Autor.
II- O debate não veicula questão previdenciária e nem é resolvido com a incidência de qualquer norma previdenciária. O mero fato de o INSS realizar descontos em benefício previdenciário, ou não os realizar, não dá foros de caracterizar a lide como previdenciária, sempre. Precedente desta Corte.

O MPF opinou pela competência da 18ª Vara Federal (evento 6, PARECER1).

Manifestação do Banco PAN (evento 7).

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A parte autora pretende a declaração de inexistência de débito relativo a empréstimo alegadamente indevido junto ao BANCO PAN e que vem sendo descontado de sua aposentadoria. Pretende, ainda, a restituição dos valores descontados e a condenação do referido banco e do INSS ao pagamento de indenização por danos morais.

A pretensão não se encontra inserida na competência dos Juizados especializados em matéria previdenciária.

Com efeito, a discussão se refere à responsabilidade do INSS por falha na atuação administrativa, **sem qualquer relação com a concessão de benefício previdenciário**. Segundo a parte autora, houve fraude e vícios no negócio jurídico.

O fato de o desconto incidir em benefício previdenciário não tem o condão de tornar a matéria competência previdenciária, eis que não se discute o benefício em si. Neste sentido, já decidiu a Turma Regional de Uniformização da 2ª Região - TRU:

Súmula 48: "O julgamento de recurso em processo que tenha por objeto pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, fundada em responsabilidade civil, sem cumulação com pedido de concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, compete às turmas recursais não especializadas em matéria previdenciária." (CONFLITO DE **COMPETÊNCIA** (TRU) Nº 5011783-03.2023.4.02.0000/RJ). (Disponibilizada no Caderno Administrativo do Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 31/10/2023, p. 4-5).

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Incidente de Fixação de Competência para **declarar competente o Juízo do Juizado Adjunto à 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro**. Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Publique-se. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juízo competente (24ª Vara Federal do Rio de Janeiro).